

08.10.26

Wi

**Verordnung
des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie**

**Vierte Verordnung zur Änderung der Pkw-Energieverbrauchs-
kennzeichnungsverordnung****A. Problem und Ziel**

Aufgrund Artikel 2 des Gesetzes zur Modernisierung der nationalen Umsetzung von europäischen Regelungen zum Ökodesign, zur Energieverbrauchskennzeichnung und zu weiteren Regelungen vom 22. Juni 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 191), das durch Artikel 10 des Gesetzes vom 20. Juli 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 215) geändert worden ist, bedarf es einer redaktionellen Folgeänderung der PKW-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (Pkw-EnVKV) bezüglich der Bewehrung von Ordnungswidrigkeitstatbeständen.

B. Lösung

Die vorliegende Änderungsverordnung nimmt die notwendige redaktionelle Anpassung in § 7 vor.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Es entstehen keine Haushaltsausgaben.

E. Erfüllungsaufwand

Es entsteht kein Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Bürgerinnen und Bürger sind nicht betroffen.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Für die Wirtschaft entsteht kein Erfüllungsaufwand.

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten
Keine.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Für die Verwaltung entsteht kein Erfüllungsaufwand.

F. Weitere Kosten

Durch die Änderung der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung entstehen keine sonstigen direkten oder indirekten Kosten. Insbesondere sind keine Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau zu erwarten.

08.10.26

Wi

**Verordnung
des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie**

**Vierte Verordnung zur Änderung der Pkw-Energieverbrauchs-
kennzeichnungsverordnung**

Bundeskanzleramt
Staatsminister beim Bundeskanzler

Berlin, 7. Oktober 2026

An den
Präsidenten des Bundesrates
Herrn Bürgermeister
Dr. Andreas Bovenschulte

Sehr geehrter Herr Bundesratspräsident,

hiermit übersende ich die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zu erlassende

Vierte Verordnung zur Änderung der Pkw-
Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung

mit Begründung und Vorblatt.

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des Grundgesetzes herbeizuführen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Philipp Amthor

Vierte Verordnung zur Änderung der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung*

Vom ...

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie verordnet aufgrund des § 4 Absatz 1, 2 Nummer 2, Absatz 3 Nummer 3 und Absatz 4 Nummer 2 des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes vom 10. Mai 2012 (BGBl. I S. 1070), das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 7 des Gesetzes vom 23. Juli 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 226) geändert worden ist, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie dem Bundesministerium für Verkehr:

Artikel 1

Änderung der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung

Die Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung vom 28. Mai 2004 (BGBl. I S. 1037), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 2. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 55) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

In § 7 wird in der Angabe vor Nummer 1 die Angabe „§ 15 Absatz 1 Nummer 1“ durch die Angabe „§ 15 Absatz 1 Nummer 2“ ersetzt.

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

* Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1).

Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die vorliegende Änderungsverordnungsentwurf nimmt eine notwendige redaktionelle Anpassung in § 7 vor, damit nach letzter Änderung des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes (EnVKG) bezüglich § 15 Absatz 1 durch Artikel 2 des Gesetzes zur Modernisierung der nationalen Umsetzung von europäischen Regelungen zum Ökodesign, zur Energieverbrauchskennzeichnung und zu weiteren Regelungen vom 22. Juni 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 191), das durch Artikel 10 des Gesetzes vom 20. Juli 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 215) geändert worden ist, auch weiterhin Ordnungswidrigkeitstatbestände durch die Marktüberwachungsbehörden festgestellt und im Bedarfsfalle mit Bußgeldern geahndet werden können.

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Redaktionelle Folgeänderung des § 7.

III. Exekutiver Fußabdruck

Die Ausführungen von Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern sowie beauftragten Dritten im Rahmen der Verbändeanhörung haben zu keinen Änderungen am Verordnungsentwurf geführt.

IV. Alternativen

Es gibt keine Alternativen.

V. Regelungskompetenz

Die Regelungskompetenz des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie mit Zustimmung des Bundesrates und im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie dem Bundesministerium für Verkehr ergibt sich aus § 4 Absatz 1, 2 Nummer 2, Absatz 3 Nummer 3 und Absatz 4 Nummer 2 des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes.

Da das EnVKG als eigene Angelegenheit von den Ländern ausgeführt wird (Artikel 83 GG), obliegt die Marktüberwachung den zuständigen Landesbehörden.

VI. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen

Der Verordnungsentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

VII. Regelungsfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Die Rechtslage wird durch den Verordnungsentwurf insofern nicht geändert, da durch die vorliegende Änderung der PKW-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung lediglich der bis zum 31.10.2026 bestehende Rechtsverweis auf § 15 des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes wieder korrekt hergestellt wird.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Keine.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Durch die Änderung der PKW-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung entstehen keine finanziellen Belastungen für die öffentlichen Haushalte.

4. Erfüllungsaufwand

Für Bürgerinnen und Bürger, für die Wirtschaft und für die Verwaltung entsteht durch die Änderung der PKW-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung kein Erfüllungsaufwand.

5. Weitere Kosten

Keine.

6. Weitere Regelungsfolgen

Keine.

VIII. Befristung; Evaluierung

Es ist keine Befristung oder Evaluierung vorgesehen, da mit der Verordnung nur Rechtssicherheit geschaffen wird, ohne neue Regelungen vorzusehen.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung der Pkw-EnVKV)

§ 7 Ordnungswidrigkeiten: Der Verweis auf § 15 Absatz 1 des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes wird aktualisiert, um die Rechtskonformität wieder herzustellen. Mit der letzten Änderung des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes wurde u. a. der § 15 Absatz 1 in Reihenfolge und Inhalt verändert. Hiermit erfolgt die notwendige redaktionelle Folgeänderung.

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

Die Verordnung soll frühestmöglich in Kraft treten, um die Rechtskonformität wieder herzustellen.